ROMANIA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
GRUPUL PARLAMENTAR USR

Expunere de motive

Digitalizarea activităţii judiciare este una dintre activităţile asumate ferm de România, inclusă şi în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Prezenta propunere legislativă aduce doar un pas în acest sens, însă un pas care va avea un impact puternic în practica judiciară de zi cu zi, dezideratul fiind acela de acomodare treptată a sistemului judiciar în tranziţia spre digitalizare, eficientizarea activităţii instanţelor şi reducerea costurilor.

Comunicarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă are loc, *de lege lata*, în format letric, prin agent procedural sau utilizând serviciile poştale. Comunicarea poate avea loc şi prin poştă electronică, în cumulativ. Cu alte cuvinte, comunicarea doar prin poştă electronică nu este posibilă, chiar dacă există confirmare de primire ori sistemul folosit indică faptul că a ajuns corespondenţa la destinatar, potrivit art. 154 alin. (6^{1}) din Codul de procedură civilă.

În condiţiile în care art. 148 alin. (1) din Codul de procedură civilă indică faptul că orice cerere adresată instanţelor judecătoreşti va cuprinde şi adresa electronică a părţii, în măsura în care deţine o astfel de adresă, iar instanţa de judecată are posibilitatea solicitării adreselor electronice ale părţilor, dacă acestea nu au fost comunicate iniţial, fie în cadrul procedurii de regularizare, fie la termenele de judecată la care sunt prezente sau reprezentate părţile, există toate premisele comunicării pe e-mail a hotărârii judecătoreşti. Foarte important în acest sens este şi faptul că a fost implementat la nivelul instanţelor de judecată un sistem care indică ajungerea efectivă a corespondenţei electronice la destinatar. Astfel, nu există nicio diferenţă între situaţia în care agentul procedural sau poştaşul lasă corespondenţa în cutia poştală părţilor, completând un proces-verbal în acest sens şi situaţia în care sistemul instanţei indică ferm ajungerea corespondenţei electronice în cutia poştală virtuală a părţilor.

În plus, având în vedere că tot potrivit art. 148 alin. (1) din Codul de procedură civilă orice cerere adresată instanţelor judecătoreşti va cuprinde şi numărul de telefon al părţii, iar o parte care deţine şi comunică adresa de e-mail instanţei este extrem de probabil să deţină şi să comunice şi numărul de telefon - iniţial sau în urma procedurii de regularizare ori a solicitării exprese a instanţei în timpul şedinţei de judecată -, grefierii pot contacta părţile şi telefonic pentru a le comunica expedierea electronică a hotărârii judecătoreşti, depunând la dosar referat privind nota telefonică efectuată în acest sens, dacă *in concreto* se va considera oportun.

Desigur, în măsura în care sistemul semnalează erori în comunicarea corespondenţei electronice ori partea nu deţine o adresă de e-mail, se va proceda la comunicarea hotărârii judecătoreşti în format letric, potrivit art. 154 din Codul de procedură civilă. Totuşi, o parte semnificativă din hotărâri s-ar comunica în mediul online, ceea ce ar eficientiza activitatea instanţelor şi ar reduce şi costurile privind listarea copiilor de pe hotărârile judecătoreşti, respectiv costurile privind corespondenţa prin serviciile poştale.

S-a corespondat cu toate instanţele de judecată din România pentru a colecta informaţii cu privire la eficienţa transmiterii actelor procedurale pe e-mail destinatarilor, respectiv eventualele erori apărute în practică în această modalitate de corespondenţă de care ar trebui ţinut cont astfel încât să se confere acces real şi efectiv justiţiabililor la comunicările instanţei. Din 233 de instanţe, Doar 23 au raportat anumite erori, absolut minore, dintre care doar 2 nu au instalat până în prezent program de comunicare a actelor pe e-mail şi 5 au instalarea acestui program în curs. Aproximativ 87% dintre instanţe au precizat că nu au fost raportate erori în comunicarea actelor procedurale pe e-mail destinatarilor.

Nu în ultimul rând, înaintea înregistrării acestui proiect de lege, iniţiatorii au organizat o masă rotundă în data de 07.12.2021 pentru a îl dezbate împreună cu reprezentanţi ai CSM, ai UNBR, asociaţiile magistraţilor, asociaţiile grefierilor, magistraţi ai Curţilor de Apel, dar şi cu specialişti ai Facultăţilor de Drept din România, iar pentru acest proiect invitaţii prezenţi s-au exprimat **în unanimitate** favorabil iniţiativei legislative.

iniţiatori:

deputat Oana MURARIU - USR

deputat Mihai-Alexandru BADEA - USR

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

NR.	DEPUTAT/SENATOR	SEMNĂTURĂ	PARTID
1	NEGOI EUGEN REMUS		USR
2	CRISTIAN GHICA		USR
3	GHEORGHIȚA MÎNDRUȚĂ		USR
4	CRISTI BEREA		USR
5.	VICOL COSTEL		USR
6.	Bodea Marius		USR
7	PĂLĂRIE ȘTEFAN		USR
8	BORDEI CRISTIN		USR
9.	Oprilovici Aurel		USR.
~~10~~	~~BORDEI CRISTIN~~		~~USR~~
10	SEBASTIAN CERNIC		USR
11	Mircescu Ion-Marian		USR

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

NR.	DEPUTAT/SENATOR	SEMNĂTURĂ	PARTID
1	[illegible] Cristian - Paul		USR
2.	CAMBERA OANA ALEXANDRA		USR
3	NEAGU DENISA-ELENA		USR
4	NASUI CLAUDIU		USR
5.	PRUNĂ CRISTINA		USR
6	DIANA BUZOIANU		USR PLUS
7	OANA SILVIA ȚOIU		USR
8	BLAGA DANIEL		USR
9	BĂLTĂREȚU VIOREL		USR
10	LUPU ANDREI		USR
11	POLITEANU MIHAI		USR
12	SAS LORANT		USR PLUS
13	ILIE VICTOR		USR
14	MIFTODE MARIUS ANDREI		USR
15	LAZAR ION MARIAN		USR.
16	APOSTOL ALIN GABRIEL		USR
17	Simina Tulbure		USR
18	CRISTIAN BRIAN		USR
19	PANAIT RADU		USR
20	ȘTEFAN IULIAN LORINCZ		USR
21	Rodeanu Bogdan		USR
22.	GABRIEL ANDRONACHE		PNL
23	Ozmen Oana-Marciana		USR
24	BOTEZ MIHAI-CĂTĂLIN		USR
25	Diana Stoica		USR PLUS
26	BERESCU MONICA-ELENA		USR
27.	HAJDU GÁBOR		UDMR
28.	LADÁNYI LÁSZLÓ - ZSOLT		UDMR
29.	Morar Olivia Diana		PNL
30.	Cristian Tudor Băcanu		PNL

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

NR.	DEPUTAT/SENATOR	SEMNĂTURĂ	PARTID
31	HALICI NICUŞOR	[redacted]	PSD

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

NR.	DEPUTAT/SENATOR	SEMNĂTURĂ	PARTID
32	MOLNAR RADU-IULIAN		USR

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

NR.	DEPUTAT/SENATOR	SEMNĂTURĂ	PARTID
33	SILVIU DETELEAN		USR

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

NR.	DEPUTAT/SENATOR	SEMNĂTURĂ	PARTID
34	TODA DANIEL		USR

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

NR.	DEPUTAT/~~SENATOR~~	SEMNĂTURĂ	PARTID
35	LUDOVIC ORBAN		NEAFILIAT
36	Violeta Alexandru		Neafiliat
37	ALEXANDRU KOCSIS		NEAFILIAT